

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 952/2537

นางบุญเดือน ชุ่มบวบ

ผู้ร้อง

นายเอื้อม ชุ่มบวบ

ผู้คัดค้าน

นางบุญเดือน ชุ่มบวบ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 249

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของผู้ร้อง ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบอย่างไร หรือเพราะเหตุใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจน ไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องที่ว่าที่ดินไม่ใช่ทรัพย์สินมรดก คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบนั้นเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้คัดค้านได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกนายมกชุ่มบวบ หรือบวบชุ่ม ผู้ตาย ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 102)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 103)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โดยไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องที่ขอให้
วินิจฉัยว่าที่ดินเป็นของผู้ร้องมิใช่ทรัพย์มรดก การที่ผู้ร้องฎีกาอ้างเหตุอย่างเดียวกัน
กับในชั้นอุทธรณ์ โดยไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ต้อง
ห้ามแต่อย่างใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแจ้ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องจึงชอบแล้ว
ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โดยไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องที่ขอให้
วินิจฉัยว่าที่ดินเป็นของผู้ร้องมิใช่ทรัพย์มรดก การที่ผู้ร้องฎีกาอ้างเหตุอย่างเดียวกัน
กับในชั้นอุทธรณ์ โดยไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ต้อง
ห้ามแต่อย่างใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแจ้ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องจึงชอบแล้ว
ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ